

0002711-80.2017.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Cesar de Brito e outro

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor SÉRGIO CEDANO. Eu, _____, digitei e assino.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Cedano

Vistos, etc.

Antonio Soares ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002711-80.2017.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002711-80.2017.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Cesar de Brito e outro

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor SÉRGIO CEDANO. Eu, _____, digitei e assino.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Cedano

Vistos, etc.

Antonio Soares Bezerra e Marcos Cesar de Brito foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 15 de dezembro de 2017, por volta das 01h50min, na Rua Osvaldo Cruz, 83, Jardim Cristiano, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, MARCOS CESAR DE BRITO e ANTONIO SOARES BEZERRA, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, agindo em concurso e com unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, quinze mil litros de Nafta (combustível) pertencentes à empresa Petrobrás Transporte S.A., conforme auto de exibição e apreensão e auto de avaliação.

Na data dos fatos, MARCOS e ANTONIO deliberaram pela prática de crime de furto. Para tanto, deslocaram-se, com os caminhões tanque de placas EOE-3229 e CLK-0840, respectivamente por eles conduzidos, até a chácara de propriedade de Luiz Antônio, que fica ao lado da conhecida faixa de domínio da Petrobrás. Desse modo, os denunciados entraram no terreno, retiraram a nafta do solo e carregaram o caminhão-tanque de placas EOE-3229, utilizando-se dos objetos apreendidos no auto de exibição e apreensão de fls. não numeradas, para escavar, rompendo tal obstáculo, e retirar o petróleo. Em direção à Guarulhos, foram abordados por policiais militares em patrulhamento, sendo que estes ao encontrar de frente com o veículo conduzido por MARCOS, em atitude suspeita, realizaram a abordagem. Ato contínuo, os milicianos também se depararam com o caminhão de placas CLK-0840 estacionado logo acima do local, se dirigiram até ele e abordaram ANTONIO na direção do veículo em tela. Após, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os denunciados. No entanto, em buscas nos caminhões, os policiais verificaram que o veículo de placas EOE-3229 estava carregado com quinze mil litros de Nafta. Em diligências no terreno, de onde saíram os denunciados, constatou-se a presença de uma moradia rústica, de propriedade de Luiz Antônio, na qual mora o Sr. Jaime e sua família, como caseiros. No terreno, foram encontradas ferramentas de escavação, um tambor com combustível e uma mangueira.

A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2018 (fls. 201/202). Os réus foram citados e apresentaram defesa (fls. 282/283) e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 332/333). Designada audiência de instrução e julgamento, foram produzidas as provas orais. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o Relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Ação penal é procedente.

Ausentes preliminares dignas de nota. Adentrando no ínterim meritório, erige a procedência da pretensão estatal punitiva. A materialidade delitiva erige a partir do auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão, além do auto de avaliação.

Os réus foram interrogados em juízo e negaram os fatos.

O réu Marcos disse ter sido contratado pelo Ronald para o transporte do combustível na cidade de Guarulhos. Que foi surpreendido por algumas pessoas momentos antes do carregamento e que se sentiu ameaçado com uma arma de fogo e que não conhecia o réu Antônio.

O réu Antônio, por sua vez, disse que estava no local dos fatos para dar apoio ao seu motorista, que estava com o seu caminhão quebrado e foi abordado pelos policiais militares. Que não entrou ou saiu da chácara suspeita dos fatos. Que a Sra. Francisca é sua mãe.

A autoria criminosa também milita em desfavor dos réus, especialmente considerada a prova judicial em desfavor ambos.

Com efeito, a testemunha Marcio André Alvarez dos Santos relatou que ratifica seu depoimento policial de fls. 11 e que notou a despressurização do duto da Petrobrás e que uma equipe foi designada ao local e constatou a derivação clandestina após o recebimento de denúncia da Polícia Militar e que a subtração exigia a ação de múltiplos agentes e o auxílio de materiais de escavação. Que houve amostras dos caminhões descritos na denúncia e não acompanhou o resultado dos testes. Que os horários do flagrante são compatíveis com a despressurização da rede de combustível. Que apenas um dos caminhões estava carregado com o Nafta e o segundo do lado de fora aguardando a sua vez para o abastecimento. Que o motorista Marcos

já tinha antecedente em fato semelhante da cidade de Arujá. Que a Sra. Francisca, parente dos acusados, tem várias denúncias de furto de combustível. A testemunha Jaime Modesto de Souza relatou que, no dia dos fatos, ser o caseiro do terreno de propriedade do Sr. Luiz e que, por volta das 2h00 notou a movimentação de dois caminhões e que não sabia ser dentro da chácara. Que somente foi abordado pela polícia militar na manhã seguinte, quando veio a saber dos fatos. Que não sabe o que os funcionários da Petrobrás encontraram e viu os materiais utilizados para escavação. Que foi procurado pelo Rogério, segurança do proprietário, informando que no local seria feito um serviço de terraplanagem no terreno. Que nunca tinha visto os acusados antes dos acontecimentos. Que sentiu cheiro de combustível no ar naquela noite dos fatos. Que não conseguiu ver os motoristas dos caminhões.

As testemunhas Rute Lima de Souza Carvalho e Ricardo José da Silva, policiais militares, estiveram no local dos fatos e perto das 1h50, na Rua Osvaldo Cruz, e depararam com um caminhão-tanque em atitude suspeita saindo de uma chácara próxima à Petrobrás e resolveram abordá-lo, quando, então, depararam com um segundo caminhão dirigido por Antônio estacionado próximo ao local e que também foi abordado. O motorista Marcos foi visto saindo do local e este admitiu que estava transportando o caminhão e que não havia nota fiscal e que havia feito o carregamento com destino a uma base clandestina na cidade de Guarulhos. Que também viram o réu Antônio fechando o portão da chácara. No local, os policiais militares encontraram com o Sr. Jaime, caseiro, bem como materiais de escavação, um tambor com combustível e uma mangueira. Verifica-se, por tanto, que os réus se deslocaram com os caminhões até a chácara, que faz divisa com faixa de domínio da Petrobrás. Restou claro que os denunciados entraram no terreno, retiraram a nafta do solo e carregaram o caminhão-tanque, utilizando-se dos objetos apreendidos no auto de exibição e apreensão, justamente para escavar, rompendo tal obstáculo, para ter acesso ao petróleo da Empresa vítima.

Comprovado também que foram abordados por policiais militares em patrulhamento, no momento em que deixavam a chácara, sendo que estes ao encontrar de frente com o veículo conduzido por MARCOS, em atitude suspeita, realizaram a abordagem de ambos, sendo que, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os denunciados. No entanto, em buscas nos caminhões, os policiais verificaram que o veículo estava carregado com quinze mil litros de Nafta. Em diligências no terreno, de onde saíram os denunciados, constatou-se a presença de uma moradia rústica, de propriedade de Luiz Antônio, na qual mora o Sr. Jaime e sua família, como caseiros. No terreno, foram encontradas ferramentas de escavação, um tambor com combustível e uma mangueira.

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosimetria.

Havendo duas qualificadoras, reputa-se uma como circunstância judicial desabonadora; daí a fixação da pena base acima do raso legal, na proporção de um terço, alcançando-se 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias multa.

Em segunda e terceira fases, ausentes agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição, torno a pena definitiva.

Forte no preenchimento dos requisitos de mister (artigo 44 do CPB), substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a saber: 1-) prestação de serviços à comunidade, em prol de entidade a ser identificada pelo Juízo das Execuções Criminais, na proporção de uma hora de serviços para cada dia de condenação; 2-) pena pecuniária de um salário mínimo em prol de entidade a ser identificada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Na confluência do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA estatal, para o fito de CONDENAR os réus Antonio Soares Bezerra e Marcos Cesar de Brito a suportarem as reprimendas correlatas ao tipo criminal descrito no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal brasileiro. Restando a sanção privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias multa, com o valor unitário no raso legal.

Neste ato, substituo a pena privativa de liberdade imposta em desfavor do réu, por duas restritivas de direitos; 01-) prestação de serviços à comunidade, em prol de entidade a ser identificada pelo Juízo das Execuções Criminais, na proporção de uma hora de serviços para cada dia de condenação; 02-) pena pecuniária de um salário mínimo em prol de entidade a ser identificada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Permito que os réus recorram em liberdade, haja vista o não preenchimento dos requisitos misteres à decretação da prisão preventiva.

Condeno os acusados, ainda, a suportar os ônus das despesas processuais, porém suspendo tal condenação sucumbencial ao teor do artigo 12, da lei n.º 1.060/1950.

Condeno os acusados ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's.

Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado o nome do acusado no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) seja informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Após o trânsito em julgado e cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 29 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA